

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2218/2535

นายวิศิษฐ์ อารีวัฒนสมบัติ

โจทก์

นายวิชัย เพิ่มสกุล

จำเลย

นายวิศิษฐ์ อารีวัฒนสมบัติ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ล้วนแต่เป็นฎีกาในปัญหา

ข้อกฎหมายทั้งสิ้น ทั้งเป็นข้อกฎหมายที่มีสาระสำคัญอันควรสู่การพิจารณาของศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และขอให้นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4970/2532 ของศาลอาญาธนบุรีด้วย

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 134)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 139)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้องของ โจทก์

คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้องของ โจทก์

(มงคล สรรภูณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ